

मुंबई उच्च न्यायालयात

सामान्य मूळ नागरी अधिकार क्षेत्र

2018 ची लवाद याचिका क्रमांक 544

राकेश एस. कथोटिया

... याचिकाकर्ते

विरुद्ध

मिल्टन ग्लोबल लिमिटेड आणि इतर

... प्रतिवादी

सह

2018 च्या लवाद याचिका क्रमांक 545

सुभकम व्हेचर्स (आय) प्रा. लि.

... याचिकाकर्ते

विरुद्ध

मिल्टन ग्लोबल लिमिटेड आणि इतर

... प्रतिवादी

सह

2018 ची लवाद याचिका क्रमांक 558

मिल्टन ग्लोबल लिमिटेड आणि इतर

... याचिकाकर्ते

विरुद्ध

राकेश एस. कथोटिया आणि इतर.

... प्रतिसादकर्ते

सह

2018 च्या लवाद याचिका क्रमांक 577

हॅमिल्टन हाऊसवेअर्स प्रा. लि. आणि इतर. ... याचिकाकर्ते

विरुद्ध

राकेश एस. कथोटिया आणि इतर. ... प्रतिवादी

श्री. निखिल साखरदंडे, ज्येष्ठ वकील, a/w आशिष वेणुगोपाल, रविचंद्र हेगडे, मित्रविंदा चुंदुरू, विनीत उडरनानी, i/b आरएचपी पार्टनर्स, ARBP/ 544/2018 आणि ARBP/ 545 /2018 मध्ये याचिकाकर्त्यांसाठी आणि ARBP/ 577/2018 व ARBP/ 558/2018 मध्ये प्रतिवादी क्रमांक 1 आणि 2 साठी.

श्री. दिनयार मदान, वरिष्ठ वकील, i/b लॉ चार्टर, ARBP/ 544/2018 मध्ये प्रतिवादी क्रमांक 2 आणि 10 ते 15 साठी.

श्री. शरण जगतियानी, वरिष्ठ वकील, a/w रस्मिन खांडेकर, अपूर्व मनवानी, महेंद्र घेलानी, i/b परीक्षित देसाई, ARBP/544/2018 मध्ये प्रतिवादी क्रमांक 1, 3 ते 5, 7 ते 9 साठी.

श्री. मिखाईल बहल, i/b लॉ चार्टर ARBP/545/2018 मध्ये प्रतिवादी क्रमांक 2 आणि 10 ते 15 साठी.

श्री परीक्षित देसाई, ARBP/ 545/2018 मध्ये प्रतिवादी क्रमांक 1, 3 ते 5, 7 ते 9 साठी.

श्री. शरण जगतियानी, वरिष्ठ वकील, अपूर्व मनवानी, महेंद्र घेलानी, i/b परीक्षित देसाई
ARBP/ 558/2018 मध्ये याचिकाकर्त्यासाठी.

कोरम : सोमशेखर सुंदरेसन, जे.

राखीव दिनांक : मार्च 12, 2025

जाहीर दिनांक : नोव्हेंबर 3, 2025

निकाल:

संदर्भ आणि तथ्यात्मक पार्श्वभूमी:

1. वरीलप्रमाणे कार्यवाही ही लवाद आणि समेट कायदा 1996 ("कायदा") च्या कलम 34 अंतर्गत दाखल केलेल्या परस्पर याचिका आहेत, ज्यामध्ये दिनांक 23 डिसेंबर 2017 रोजी दिलेल्या मध्यस्थीय निर्णयास तसेच दिनांक 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिलेल्या अतिरिक्त निर्णयास (एकत्रितपणे, "आक्षेपार्ह पुरस्कार") आव्हान करण्यात आले आहे, जो एकमेव मध्यस्थ असलेल्या माननीय मध्यस्थी न्यायाधिकरणाने दिला आहे.

2. आक्षेपार्ह पुरस्कार लवादाच्या कार्यवाहीत दावेदारांमधील समान मालकीच्या संयुक्त उपक्रमाच्या संबंधात विवाद आणि मतभेदांशी संबंधित आहे, जसे की राकेश एस. कथोटिया ("कथोटिया") आणि सुभकम व्हेचर्स (आय) प्रा. लि. ("सुभकम") (कथोटिया

आणि सुभकम यांना एकत्रितपणे "सुभकम गट" म्हणून संबोधले जाते); आणि लवादाच्या कार्यवाहीत मिल्टन ग्लोबल लिमिटेड ("मिल्टन जेव्ही") व्यतिरिक्त इतर विविध प्रतिसादकर्ते (एकत्रितपणे, "वाघानी ग्रुप"). मिल्टन जेव्ही ही 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी आहे ज्यामध्ये सुभकम ग्रुप आणि वाघानी ग्रुप या प्रत्येकाची समान मालकी आहे.

3. उपरोक्त द्विपक्षीय वर्गीकरण केवळ सोयीस्कर नाही तर या कार्यवाहीच्या हेतूसाठी देखील योग्य आहे. लवाद न्यायाधिकरणाने लवादाच्या कार्यवाहीत सर्व प्रतिवादी एकमेकांशी कसे संबंधित होते आणि संरेखित हितसंबंधांसह एक सामूहिक आर्थिक आणि कौटुंबिक युनिट कसे होते आणि विभक्तता दर्शविण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्यांचा प्रारंभिक बचाव कसा मोडला याबद्दल आक्षेपार्ह निवाड्यात अतिशय तपशीलवार आणि तर्कशुद्ध निष्कर्ष परत केले आहेत.

4. आक्षेपार्ह निवाड्याच्या विशिष्ट स्वरूपामुळे त्या निर्णयाविरुद्ध अधिनियमाच्या कलम ३४ अंतर्गत दोन्ही पक्षांनी आव्हान दिले आहे.

5. सुभकम ग्रुप एका महत्त्वाच्या पैलूशिवाय आक्षेपार्ह निवाड्यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे व्यथित नाही. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने संयुक्त उद्यम करारातील आपल्या अधिकारांना जबाबदाऱ्या म्हणून मानले आहे. त्या निष्कर्षाच्या आधारे, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असे म्हटले आहे की सुभकम ग्रुपने अशा (कथित) जबाबदाऱ्या पार

पाडण्याची तयारी आणि इच्छा दर्शविली नाही. सुभकम ग्रुपने लावलेल्या इतर प्रत्येक आरोपावर, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने सुभकम ग्रुपच्या बाजूने निष्कर्ष काढला आहे, परंतु केवळ सुभकम ग्रुपने आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास तयार आणि इच्छुक नसल्याच्या आधारे, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला आहे की वाघानी ग्रुपद्वारे गैर-स्पर्धात्मक जबाबदाऱ्यांच्या उल्लंघनाविरुद्ध विशिष्ट सवलत दिली जाऊ शकत नाही आणि परिणामी, नुकसानभरपाई देखील दिली गेली नाही.

6. वाघानी समूहास वादग्रस्त निर्णयातील विस्तृत निष्कर्षांमुळे, ज्यामध्ये इतरांसह चूक, फसवणूक, करारभंग, नियमांचे उल्लंघन व दिशाभूल करणाऱ्या वर्तनाचे निरीक्षण नोंदविले गेले आहे, आक्षेप आहे. तथापि, सुभकम समूहाने संयुक्त उपक्रम कराराची अंमलबजावणी करण्यास तयार व इच्छुक नसल्याच्या आधारावर वादग्रस्त निर्णयात सुभकम समूहास कोणतीही दिलासा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वाघानी समूहाने वरीलप्रमाणे “असे झाले असते” अशा स्वरूपाच्या निरीक्षणांचे “आंशिक रद्दबातल” मागणी केली आहे, कारण दिलासा देण्यात न आलेल्या परिस्थितीत अशा निरीक्षणांना कोणतेही औचित्य राहात नाही.

7. रेकॉर्ड आणि आक्षेपार्ह पुरस्काराचे विश्लेषण करण्यापूर्वी, तथ्यात्मक मॅट्रिक्सचे संक्षिप्त विहंगावलोकन योग्य असेल आणि ते खाली दिले आहे: -

- a) मिल्टन जेव्हीच्या इक्विटी शेअर भांडवलात सुभकम ग्रुप आणि वाघानी ग्रुपचा प्रत्येकी 50% हिस्सा आहे. या दिशेने, पक्षांनी 13 सप्टेंबर 2000 रोजी एक संयुक्त उद्यम करार अंमलात आणला ("प्रथम जेव्हीए"), जो नंतर 14 जुलै, 2001 ("जेव्हीए") च्या संयुक्त उद्यम कराराद्वारे सुधारित आणि पुन्हा स्थापित केला गेला;
- b) वाघानी ग्रुप हा व्यवसाय करत होता. ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि किचनवेअरच्या स्वरूपातील विविध उत्पादनांचे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, व्यापार आणि विक्री आणि 'मिल्टन' या ब्रँड नावात मार्केटिंगसाठी हा जेव्हीएचा विषय होता.
- c) सुभकम ग्रुप आणि वाघानी ग्रुप व्यावसायिक संबंधांची रचना केली आणि ते जेव्हीएमध्ये लिहिण्यात आले, मूलतः मिल्टन, एमपी आणि मिल्टन प्लास्टिक्स या ब्रँडला मिल्टन जेव्हीद्वारे अनन्य शोषणासाठी वाघानी ग्रुपद्वारे परवाना दिला जाईल. 13 सप्टेंबर 2000 रोजी, पहिल्या संयुक्त विकास आघाडीच्या तारखेला अशा ब्रँड लायसन्ससाठी एक करार करण्यात आला ("ब्रँड लायसन्सिंग करार");
- d) वाघानी समूहाच्या कंपन्यांपैकी एक, मिल्टन प्लास्टिक्स लिमिटेड ("मिल्टन प्लास्टिक्स") या वस्तूंचे उत्पादन करणार होते आणि सुभकम ग्रुपला मिल्टन प्लास्टिक्समध्ये 26% हिस्सा देण्यात आला होता - हे इक्विटी हित 6 मे 2002 रोजी

रु. 3.25 कोटी मोबदला म्हणून देण्यात आले होते. मिल्टन जेव्ही ही एक विपणन कंपनी होती जी संयुक्त उपक्रमाच्या व्यवसायाची सर्व उलाढाल बुक करेल, सुभकम ग्रुप आणि वाघानी ग्रुप यांच्यात 50:50 मालकी ब्रेक-अप असेल - हे रु. 4 कोटींच्या मोबदल्यासाठी वाटप केले गेले असे म्हटले जाते.

e) जेव्हीए व ब्रँड परवाना करारानुसार, वाघानी समूहावर स्पर्धा न करण्याची जबाबदारी होती, ज्यामध्ये वाघानी समूहाला मिल्टन संयुक्त उद्यमाला परवाना दिलेल्या ब्रँडचा वापर करण्यास वा त्या संयुक्त उद्यमानेच चालवावयाच्या व्यवसायात कार्य करण्यास मनाई होती.

f) सुभकम ग्रुपच्या मते, वाघानी ग्रुपने मिल्टन जेव्हीद्वारे केवळ चालवला जाणारा व्यवसाय वाघानी ग्रुप कंपनी हॅमिल्टनकडे वळवून या संबंधांचा पद्धतशीरपणे गैरवापर केला आहे. हाऊसवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ("हॅमिल्टन"). मिल्टन जेव्हीचा व्यवसाय तथाकथितपणे वाघानी समूहाने, विशेषतः सन 2005-06 पर्यंत, हॅमिल्टनकडे गुप्तपणे हस्तांतरित केल्याचे म्हटले जाते;

g) सुभकम गटाने विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाकडे दावा केला की डिसेंबर २०११ मध्येच या सबटरफ्यूजबद्दल माहिती दिली. मिल्टन जेव्ही (www.milton.in) ची वेबसाइट उघडल्यावर असे आढळले की वेबसाइट

हॅमिल्टनच्या वेबसाइटवर (www.hamiltonindia.in) पुनर्निर्देशित केली जात आहे जी पूर्णपणे हॅमिल्टन आणि वाघानी यांचा व्यवसाय होती आणि मिल्टन जेव्ही नाही;

h) या शोधामुळे सुभकम ग्रुपने चौकशी सुरू केली असे म्हटले जाते, ज्यामुळे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजसह अनेक स्त्रोतांकडून शोध लागला की हॅमिल्टन मिल्टन जेव्हीचे अनन्य संरक्षण असलेल्या व्यवसायातून सर्व उत्पन्न आणि महसूल बुक करीत होता. मिल्टन ब्रँड नाव हॅमिल्टनने हॅमिल्टन ब्रँड नावासह त्याच उत्पादनांसाठी वापरले होते जे केवळ मिल्टन जेव्हीद्वारे विकले जाणार होते.

i) त्यामुळे सुभकम ग्रुपचा दावा असा होता की, वाघानी ग्रुपने मिल्टन जेव्हीच्या व्यवसायावर पूर्णपणे नरभक्षक हल्ला केला होता. गैर-स्पर्धात्मक जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केले; आणि संयुक्त उपक्रमातील सुभकम समूहाच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे पद्धतशीरपणे उल्लंघन करण्याचा कट रचला होता. अशा तपासणीच्या आधारे सुभकम समूहाने असा दावा केला की, मिल्टन जेव्हीची उलाढाल २००४-०५ मध्ये ३०.८५ कोटी रुपयांवरून २०१३-१४ मध्ये ७१,००० रुपयांवर गेली आहे. याच कालावधीत मिल्टन जेव्हीला ९.५३ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता, तर २०१३-१४ मध्ये तिला ८.४२ लाख रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला होता. समांतर,

हॅमिल्टनची विक्री उलाढाल 2005-06 मध्ये 119.51 कोटी रुपयांपासून सुरू झाली (जेव्हा मिल्टन जेव्हीची उलाढाल 3.20 कोटी रुपयांवर घसरली) आणि 595.29 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली, त्याच कालावधीत निव्वळ नफा 6.76 कोटी रुपयांवरून 38.46 कोटी रुपयांवर पोहोचला.

j) सुभकम ग्रुपने एक घोषणा मागितली की नॉन-कॉम्पिटिशन जबाबदाऱ्या टिकून आहेत; गैर-स्पर्धात्मक जबाबदाऱ्यांच्या पुढील उल्लंघनाविरुद्ध प्रतिबंध; आणि हॅमिल्टनच्या उलाढालीने आणि नफ्याद्वारे मोजलेले नुकसान, जे मिल्टन जेव्हीच्या पुस्तकांमध्ये मिळविल्या जाणाऱ्या व्यवसायाची उलाढाल असल्याचा दावा केला गेला होता;

k) प्रत्युत्तरादाखल वाघानी ग्रुपने हॅमिल्टन मिल्टन ब्रँड नावाचा वापर करून व्यवसाय करित असल्याचे प्रतिवाद केला नाही . त्याचा बचाव असा होता की सुभकम ग्रुपने जेव्हीए सोडला होता. त्याने खालील अधिकारांना मान्यता दिली होती. जेव्हीएला परवानगी दिली जात आहे; आणि हे देखील की वाघानी ग्रुपकडे पूर्व-विद्यमान व्यवसाय ऑपरेशन्स होते जे सुभकम ग्रुपशी करार केलेल्या नॉन - कॉम्पिटिशन जबाबदाऱ्यांद्वारे प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नव्हते;

1) सुरुवातीला, वाघानी समूहाच्या काही घटकांनी जेव्हीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या लवाद कराराच्या खासगीपणाच्या अनुपस्थितीवर आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु कलम 11 न्यायालयाने हे वाद फेटाळून लावले. सर्वोच्च न्यायालयानेही लवाद न्यायाधिकरणाच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी विशेष परवानगी याचिका फेटाळून लावली. कलम 16 अन्वये त्याच व्यक्तींनी अर्ज दाखल केला होता आणि विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने 2.5 लाख रुपयांच्या खर्चासह तो फेटाळून लावला;

m) त्यानंतर वाघानी समूहाच्या या घटकांनी असा युक्तिवाद केला की ब्रँड लायसन्सिंग करार लवादाच्या कार्यवाहीचा भाग बनू शकत नाही. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असे म्हटले आहे की कार्यवाही जेव्हीए अंतर्गत आहे आणि ब्रँड परवाना कराराच्या गैर-अंमलबजावणी करण्यायोग्य स्वरूपाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केल्यास, विद्वान लवाद न्यायाधिकरण त्यात जाईल.

n) पुढील प्रयत्न असा होता की सुभकम ग्रुपने फसवणूकीचा आरोप केला होता, त्यामुळे हे वाद लवाद करण्यायोग्य नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात जाहीर केलेल्या कायद्याच्या दृष्टीने हे देखील निष्फळ ठरले.

o) त्यानंतर सुभकम ग्रुपला डिसेंबर २०११ पूर्वी माहित नसते आणि ते त्यांच्या हक्कांवर झोपले होते, असा दावा करून मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. हे विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने या कारणास्तव फेटाळून लावले की प्रत्येक क्षणी जेव्हा वाघानी ग्रुपद्वारे स्पर्धात्मक व्यवसाय केला जात होता, तेव्हा सतत टॉर्टमुळे कारवाईचे एक नवीन कारण निर्माण होते;

p) वाघानी ग्रुपच्या घटकांपैकी एक, श्री कन्हैयालाल ईश्वरलाल वाघानी, ज्याने संपूर्ण आक्षेप निवाड्यात "प्रतिवादी क्रमांक 6" म्हणून उल्लेख केला होता, त्याने अशी भूमिका घेतली की त्याने आपल्या भावंडांपासून तोडले आहे, तर त्याच्या भावंडांनी असा पवित्रा घेतला की त्यांना त्याचा ठावठिकाणा माहित नाही आणि त्याला मालमत्ता देण्यात आली नाही. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने या दृष्टिकोनाविरुद्ध ठामपणे भूमिका घेतली आणि नंतर प्रतिवादी क्रमांक 6 ने कार्यवाहीला उपस्थित राहण्यास सुरवात केली;

q) पक्षकारांच्या विनवणीच्या आधारे मुद्दे तयार केले गेले (प्रतिवादी क्रमांक 6 वगळता, जे उशिरा आले). आक्षेपार्ह निवाड्यात, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने प्रत्येक बाबतीत सुभकम समूहाच्या बाजूने ठामपणे निर्णय घेतला आहे. तथापि, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असे म्हटले आहे की सुभकम ग्रुप जेव्हीए करण्यास

तयार आणि इच्छुक असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच ते कोणत्याही सवलतीस पात्र नाहीत;

r) सुभकम गटाचा असा दावा आहे की विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने जेव्हीएच्या तरतुदी त्यांच्या डोक्यावर फिरविल्या आहेत - त्याच्या अधिकारांना आपली कर्तव्ये मानून. सुभकम ग्रुपचे अधिकार पायदळी तुडवले गेले आहेत आणि सुभकम ग्रुपने जेव्हीए सोडला नाही असे मानूनही विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असे म्हटले आहे की सुभकम ग्रुपला कोणत्याही सवलतीचा हक्क नव्हता. आणि

s) वाघानी गटाचा असा दावा आहे की विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने प्रशंसनीय निष्कर्ष परत केले आहेत आणि ते स्वीकारले जाणे आवश्यक आहे. हॅमिल्टनचा असा दावा आहे की जेव्हा विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने सुभकम ग्रुप जेव्हीए करण्यास तयार आणि इच्छुक नसल्यामुळे कोणतीही सवलत न देण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा मुद्द्यांवरील निष्कर्ष अनावश्यक होते. म्हणूनच, ते "असलेल्या" निष्कर्षांना अंशतः बाजूला ठेवण्याची विनंती करतात.

विश्लेषण आणि निष्कर्ष:

8. या पार्श्वभूमीवर, मी पक्षकारांच्या विद्वान वकिलांचे म्हणणे ऐकले आहे आणि त्यांच्या तोंडी सबमिशनच्या आणि त्यांच्या चांगल्या संदर्भित लेखी सबमिशनच्या मदतीने रेकॉर्डवरील मोठ्या सामग्रीचा अभ्यास केला आहे.

9. एकाधिक क्रॉस-अपील्सचा सारांश अशा प्रकारे दिला जाऊ शकतो:

a) 2018 ची लवाद याचिका क्रमांक 544 आणि 2018 ची लवाद याचिका क्रमांक 545 ही अनुक्रमे कथोटिया आणि सुभकम यांची आव्हाने आहेत;

b) 2018 ची लवाद याचिका क्रमांक 558 ही याचिका मिल्टन जेव्हीने दाखल केलेली आहे; आणि

c) 2018 ची लवाद याचिका क्रमांक 577 ही हॅमिल्टनने दाखल केलेली याचिका आहे.

10. पक्षांच्या संमतीने, चारही याचिका एकत्र ऐकल्या गेल्या कारण त्या सर्व एकाच आक्षेपार्ह निर्णयाशी संबंधित आहेत. संबंधित मुद्द्यांवरील सुभकम समूहाच्या संलग्न प्रतिनिधींच्या मागील प्रतिनिधित्वाच्या प्रकाशात या न्यायालयाकडून विशिष्ट प्रश्नावर, सर्व पक्षांच्या विद्वान वकिलांनी विशेषतः पुष्टी केली की या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास आणि शीर्षकाच्या कार्यवाहीची विल्हेवाट लावण्यास त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही.

कलम 34 अंतर्गत पुनरावलोकनाची व्याप्ती:

11. वादग्रस्त निर्णयाच्या विषयावर प्रत्यक्ष चर्चा करण्यापूर्वी, अधिनियमाच्या कलम ३४ अंतर्गत पुनर्विचाराच्या अधिकाराच्या व्याप्तीबाबत काही शब्द नमूद करणे आवश्यक आहे. अधिनियमाच्या कलम ३४ अंतर्गत अधिकारक्षेत्राची व्याप्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या डायना टेक्नॉलॉजीज (Dyna Technologies Private Limited v. Crompton Greaves Ltd – (2019) 20 SCC 1) , असोसिएट बिल्डर्स (Associate Builders vs. Delhi Development Authority – (2015) 3 SCC 49), स्यांगयोंग (Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. v. National Highways Authority of India (NHAI) – (2019) 7 SCR 522), कोकण रेल्वे (Konkan Railways v. Chenab Bridge Project Undertaking – 2023 INSC 742) आणि ओपीजी पॉवर (OPG Power vs. Enoxio – (2025) 2 SCC 417) या अनेक निर्णयांमध्ये सविस्तरपणे स्पष्ट केली गेली आहे. न्यायालयाला कलम ३४ अंतर्गत, निकाल न्याय्य आणि उचित असल्याचे दिसून येण्यासाठी, अगदी अभिप्रेत कारणेदेखील अभिप्रायाच्या स्वरूपात अनुमानित करण्याचा अधिकार आहे. अनावश्यक विस्तार टाळण्यासाठी, या निर्णयात वरील सर्व निर्णयांतील उतारे समाविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही असे मला वाटते .

एवढेच सांगणे पुरेसे आहे की (वरीलपैकी एका निर्णयातून नमूद करावयाचे झाल्यास)

डायना टेक्नॉलॉजीज या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे निर्णय दिला होता:

"24. लवाद कायद्याचे कलम 34 केवळ त्यामध्ये तरतूद केलेल्या कारणास्तव किंवा विविध न्यायालयांनी व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या पुरस्काराला आव्हान देण्यास मर्यादित करते यात कोणताही वाद नाही. आम्हाला या वस्तुस्थितीची जाणीव असणे आवश्यक आहे की लवादाच्या पुरस्कारांमध्ये प्रासंगिक आणि बेफिकीर पद्धतीने हस्तक्षेप केला जाऊ नये, जोपर्यंत न्यायालय असा निष्कर्ष काढत नाही की लवादाच्या निर्णयाची विकृती या प्रकरणाच्या मुळाशी जाते आणि लवादाचा निर्णय टिकवून ठेवू शकेल. कलम 34 त्याच्या दृष्टिकोनात भिन्न आहे आणि सामान्य अपील्य अधिकारक्षेत्राशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. कलम 34 अंतर्गत आदेश म्हणजे लवादाच्या निर्णयाच्या अंतीमतेचा आदर करणे आणि कायदानुसार तरतूद केल्यानुसार पर्यायी मंचाद्वारे त्यांच्या विवादाचा निर्णय घेण्यासाठी पक्षांच्या स्वायत्ततेचा आदर करणे. जर न्यायालये तथ्यात्मक पैलूंवर नेहमीच्या पद्धतीने लवादाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करत असतील तर पर्यायी विवाद निराकरणामागील व्यावसायिक शहाणपण निराशाजनक ठरेल.

25. याव्यतिरिक्त, या न्यायालयाच्या असंख्य निर्णयांनी स्पष्टपणे ठरविले आहे की, केवळ वस्तुनिष्ठ बाबींवरील किंवा कराराच्या व्याख्येवरील पर्यायी दृष्टिकोन अस्तित्वात असल्यामुळे न्यायालयाने मध्यस्थ न्यायनिर्णयात हस्तक्षेप करणे उचित नाही. न्यायालयाने सावधगिरी बाळगून, मध्यस्थ न्यायाधिकरणाने घेतलेल्या दृष्टिकोनाचा सन्मान केला पाहिजे, जरी त्या पुरस्कारामागील कारणे अप्रत्यक्षपणे मांडलेली असली तरीही—जोपर्यंत तो पुरस्कार मध्यस्थता कायद्याच्या कलम 34 अंतर्गत असल्या विकृतीचे दर्शन घडवत नाही.

[जोर दिला गेला]

12. त्याचप्रमाणे, हे चांगले निश्चित केले गेले आहे की लवादाच्या निवाड्यातील निष्कर्ष विकृत मानला जाण्यासाठी, असा निष्कर्ष अशा स्वरूपाचा असणे आवश्यक आहे की कोणतीही वाजवी व्यक्ती पोहोचू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, लवादाच्या निवाड्यातील निष्कर्ष नैतिकता किंवा न्यायाच्या बहुतेक मूलभूत कल्पनांच्या विरोधात असल्याचे मानले जाण्यासाठी, या निष्कर्षाने न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीला धक्का बसला पाहिजे. या संदर्भात मी अनेक याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या स्पर्धात्मक विचारांचा विचार करण्यासाठी आक्षेपार्ह पुरस्काराचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आक्षेपार्ह पुरस्कारातील निष्कर्ष:

13. आक्षेपार्ह निवाड्याचे काळजीपूर्वक वाचन केल्यास असे सूचित होते की विद्वान लवाद न्यायाधिकरण — जे पुराव्याचे प्रमुख आणि वस्तुस्थितीवरील निष्कर्षाबाबत अंतिम प्राधिकारी आहे — यांनी पुढील बाबी केल्या आहेत: -

- a) कायदा आणि तथ्यांच्या व्यापक आणि विस्तृत विश्लेषणाच्या आधारे, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने एक स्पष्ट निष्कर्ष परत केला आहे की जेव्हीए कायम आहे;
- b) विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाला असे आढळून आले आहे की वाघानी ग्रुपद्वारे स्पर्धात्मक व्यवसाय ज्या प्रत्येक क्षणासाठी केला जात आहे तो एक सतत छळ आणि जेव्हीएचे सतत उल्लंघन आहे.
- c) मर्यादा कायदा, 1963 च्या अनुच्छेद 55 आणि अनुच्छेद 58 च्या प्रत्येक घटकाचे विश्लेषण करताना, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाला असे आढळले आहे की सुभकम समूहाचा दावा मर्यादेद्वारे प्रतिबंधित नाही;
- d) विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने एक ठाम निष्कर्ष काढला आहे की वाघानी समूह हे सिद्ध करण्यात "अत्यंत अयशस्वी" झाला आहे की सुभकम ग्रुपने जेव्हीए सोडला आहे, जो एक अविश्वसनीय वाद देखील मानला गेला होता.

e) विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की त्याग हा युक्तिवाद समानार्थी आहे. संमती असमर्थनीय आहे. कोणत्याही पक्षाने स्वतः च्या हिताच्या विरोधात सहमती दर्शविली आहे असे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही. त्या व्यतिरिक्त, वाघानी गटाचे कथन केवळ त्यागावर आधारित होती आणि म्हणूनच संमतीवर सबमिशन सहन केले जाऊ शकत नाही.

f) कोणत्याही गटाने संयुक्त उपक्रम करार (जेव्हीए) रद्द केलेला नाही आणि दोन्ही गट मिल्टन संयुक्त उपक्रमातील भागधारक म्हणून कायम आहेत. संबंधित जेव्हीएमध्ये स्पर्धक संस्थेमध्ये कोणताही स्वारस्य लाभ धारण करण्यास मनाई करण्यात आली असून, विद्वान न्यायाधिकरणाने वाघानी गटाने या अत्यावश्यक करारबद्ध बंधनाचा भंग केल्याचे ठरविले आहे.

g) ब्रँड लायसन्सिंग हा वाद हॅमिल्टनला स्पर्धात्मक व्यवसाय करण्यास परवानगी देणारा करार विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने तपशीलवार विश्लेषणासह ठामपणे मागे हटविला आहे. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाला असे आढळले की वाघानी ग्रुपने "शपथेवर निर्लज्जपणे खोटे बोलले आहे" की त्यांना नेहमीच ब्रँड नावे वापरून स्पर्धात्मक व्यवसाय करण्याची परवानगी होती.

h) विद्वान आर्बिट्रल ट्रिब्यूनलला असे आढळले आहे की 2003-04 पूर्वी हॅमिल्टनचे कोणतेही वितरण नेटवर्क नव्हते आणि त्याचा कोणताही विद्यमान व्यवसाय नव्हता आणि कोणत्याही परिस्थितीत, हॅमिल्टनने जेव्हीएच्या आधी त्याचा कोणताही विद्यमान व्यवसाय होता हे सिद्ध करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही.

i) वाघानी समूहाने अप्रामाणिकपणे स्पर्धात्मक व्यवसाय सुरू केला आहे आणि विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाशी देखील अप्रामाणिक आहे. त्यांनी असे भासवण्याचा प्रयत्न केला की त्यांनी विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाकडे केलेले विधान कधीही केले नाही.

j) वाघानी ग्रुपने असा दावा केला होता की सुभकम ग्रुपकडून देय असलेली रक्कम पूर्णपणे भरली गेली नाही. या दिशेने, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाला असे आढळले की वाघानी ग्रुपने देयकाचा पाठपुरावा दर्शविण्यासाठी "गॉट-अप" पत्रे तयार केली आहेत. वाघानी ग्रुपने अशी पत्रे सुभकम ग्रुपला पाठविली गेली आहेत, अशी युक्ती स्वीकारली. तथापि, त्याच्या वकिलांनी सबमिशनच्या वेळी या पत्रांचा संदर्भ घेतला नाही किंवा त्यावर अवलंबून राहिले नाही आणि ही पत्रे सुभकम ग्रुपच्या साक्षीदारांना दाखवली नाहीत.

k) विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने हे स्पष्ट केले की प्रतिवादी क्रमांक 6 चा त्याच्या भावंडांशी कोणताही संबंध नाही आणि यावर विश्वास ठेवण्यास ते तयार नाहीत की तो एप्रिल 2016 पासून कार्यवाहीत हजर राहू लागला.

l) विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असा निष्कर्ष काढला की "श्री. अजय वाघानी आणि श्री. चिरंजीव वाघानी या दोघांनीही पुराव्यात खोटे बोलण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. ते बऱ्याच वेळा पकडले गेले आहेत. उदाहरणे मोजण्यासाठी खूप आहेत"; आणि

m) वाघानी समूहाच्या वतीने कायद्याच्या राज्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याच्या अशा स्पष्ट, दृढ, तर्कशुद्ध आणि तार्किक निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाला सुभकम ग्रुपला एकाच कारणास्तव कोणतीही सवलत न देण्यास राजी केले गेले - की सुभकम ग्रुपने "किमान 2004 नंतर" जेव्हीएचे "पालन केले नाही". जेव्हीएच्या तरतुदींचा अर्थ लावत सुभकम ग्रुपला जेव्हीएच्या व्यवस्थापन आणि कारभारात भाग घेण्याचे अधिकार "व्यवस्थापनात भाग घेण्याची जबाबदारी" म्हणून घोषित करताना, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असे म्हटले आहे की सुभकम ग्रुपला "निष्क्रिय गुंतवणूकदार" म्हणून मानले जाऊ शकत नाही आणि जर

त्याने "वाघानी ग्रुपला नियंत्रणात सोडले तर दावेदारांना केवळ स्वतः ला दोषी ठरवले जाईल".

14. मी वरील सारांशातील शेवटच्या निष्कर्षाचा मागील निष्कर्षाशी मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुरुवातीला, शेवटचा निष्कर्ष म्हणजे सुभकम ग्रुप जेव्हीएचे पालन करण्यास तयार आणि इच्छुक नाही, हे स्वतः च्या विकृतीसाठी तपासले जाणे आवश्यक आहे. जर हा निष्कर्ष स्वतःच एक वाजवी दृष्टिकोन असेल तर हस्तक्षेपाची शक्यताही कमी होईल.

अधिकारांना जबाबदाऱ्या मानणे:

15. या संदर्भात, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने मिल्टन जेव्हीच्या कारभाराचे नियमन करणाऱ्या कराराच्या तरतुदी मोठ्या प्रमाणात काढल्या आहेत. मिल्टन संयुक्त उपक्रमाचे संयुक्तपणे संचालन आणि व्यवस्थापन करण्याची इच्छा दर्शविणारे जेव्हीएचे पुनरावर्तन केले गेले आहे. त्यानंतर, मिल्टन जेव्ही ही एक अर्ध-भागीदारी आहे जिथे दोन गटांना "व्यवस्थापनात समान मत असेल" असे घोषित करणारे कलम 6.3 काढले गेले आहे. कलम 6.4, जे समान प्रतिनिधित्व प्रदान करण्यासाठी संचालक मंडळाच्या रचनेशी संबंधित आहे. कलम ६.५ जे संचालकांना नामनिर्देशित करण्याचा आणि काढून टाकण्याचा अधिकार प्रदान करते ते काढले आहे. कलम 6.6 मध्ये संबंधित संयुक्त उद्यम भागीदाराने

नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याचे मिल्टन जेव्हीचे बंधन काढले गेले आहे. मिल्टन जेव्हीमध्ये एक अध्यक्ष (वाघानी समूहाने नियुक्त केलेला संचालक) आणि एक उपाध्यक्ष (सुभकम समूहाने नियुक्त केलेला संचालक) असावा अशी तरतूद असलेल्या कलम 6.7 च्या लक्षात आले आहे. कलम 6.8 जे प्रत्येक गटाला आपल्या मतदानाच्या अधिकारांचा वापर करण्यास भाग पाडते जेणेकरून अशा नेमणुका खरोखरच मंडळावर केल्या जातील याची खात्री केली जाईल, हे लक्षात आले आहे. कलम 6.9, ज्यामध्ये मिल्टन जेव्हीला वार्षिक अर्थसंकल्प प्रदान करणे आवश्यक आहे आणि कलम 6.10 जे मिल्टन जेव्हीला व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रमाणित केल्यानंतर, सुभकम ग्रुपला हवे तसे अहवाल आणि माहिती प्रदान करण्यास भाग पाडते, हे लक्षात आले आहे.

16. 2001 ते 2003 दरम्यान संचालक मंडळावर नियुक्ती झाली आणि 2001 ते 2003 दरम्यान दोन ते तीन बोर्डाच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि 2004 नंतर मिल्टन जेव्हीच्या कार्यालयाला भेट दिली नाही या पुराव्यांमधील कथोटिया यांनी जेव्हीएचे उल्लंघन केल्याचे विधान सुभकम ग्रुपने केले आहे. हे व्यवस्थापनात भाग घेण्याचे अधिकार आहेत आणि जबाबदाऱ्या नाहीत, हा सुभकम ग्रुपच्या वकिलांचा युक्तिवाद नाकारण्यात आला.

17. विद्वान लवाद न्यायाधिकरण "निष्क्रीय गुंतवणूकदार" ही संकल्पना स्वीकारू शकला नाही. कथोटिया यांनी शपथेवर सांगितले होते की व्यवसायाचे ज्ञान वाघानी ग्रुपकडे आहे

आणि त्यांना विश्वास आहे की सुभकम ग्रुपने त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढल्यानंतर आणि सुभकम ग्रुपच्या कौशल्य संचाचा वापर केल्यानंतर ते त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता करतील. जेव्हीएमध्ये सुभकम ग्रुपने करार केलेल्या अधिकारांच्या बळावर विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने हे स्वीकारले नाही. जेव्हा मिल्टन जेव्हीची स्थापना झाली, तेव्हा कथोटिया ग्रुपने व्यवस्थापनात भाग घेण्याचा हेतू देखील निष्क्रिय गुंतवणूकदार असल्याचे गृहीत धरले होते. 2004 पूर्वी आर्थिक माहिती आणि व्यवसाय योजनेची देवाणघेवाण लक्षात आली. वाघानी ग्रुप आपल्या कौशल्याचा फायदा घेत नाही अशी तक्रार करणाऱ्या सुभकम ग्रुपकडून पत्रव्यवहाराची देवाणघेवाण करण्यात आली आणि सुभकम ग्रुपकडून अधिक सहभागाची आणि बिनशर्त पाठिंब्याची अपेक्षा असल्याची वाघानी ग्रुपची तक्रार लक्षात आली. या सर्व गोष्टींमुळे विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने वारंवार असे प्रतिपादन केले की सुभकम समूह आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहे आणि आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास तयार आणि इच्छुक नाही आणि म्हणूनच जेव्हीएच्या विशिष्ट कामगिरीचा पाठपुरावा करण्यास अपात्र आहे.

18. त्याच वेळी, विद्वान आर्बिट्रल ट्रिब्युनलने वाघानी ग्रुपचा युक्तिवाद देखील फेटाळून लावला की सुभकम ग्रुप मिल्टन जेव्हीमध्ये अधिक गुंतवणूक आणण्यात अपयशी ठरला. हे ठामपणे मानले गेले आहे की अधिक पैसे आणण्याची सुभकम समूहाची कोणतीही

वचनबद्धता होती हे सिद्ध करण्यासाठी काहीही नव्हते. मिल्टन जेव्हीने अतिरिक्त समभागांचा कोणताही मुद्दा प्रस्तावित केला नाही आणि शेअर्सच्या नवीन सबस्क्रिप्शनसाठी कोणतेही कॉल केले गेले नाहीत.

19. मला भीती वाटते की, संयुक्त उपक्रम कंपनीच्या व्यवस्थापनात आणि कारभारात सहभागी होण्याचा गुंतवणूकदाराचा प्रत्येक अधिकार हा भाग घेण्याच्या दायित्वात रूपांतरित केला जात आहे , हे मत अवाजवी आहे. जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार एखाद्या कंपनीत गुंतवणूक करतो, तेव्हा तो काही हक्कांवर करार करतो. हे त्याचे अधिकार आहेत आणि ते अंमलात आणणे किंवा माफ करणे हे त्याचे काम आहे. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने तपशीलवार कारणांसह ठामपणे असे म्हटले आहे की वाघानी ग्रुप सुभकम ग्रुपने जेव्हीएचा त्याग दर्शविण्यास "अत्यंत अयशस्वी" ठरला आहे. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला आहे की संमती हे कथन नाही किंवा त्यागाचा समानार्थी शब्द नाही. त्याच श्वासात, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने सुभकम समूहाच्या कंत्राटी अधिकारांची बरोबरी सुभकम समूहाच्या कंत्राटी जबाबदाऱ्यांशी केली आहे. हा एक असमर्थनीय आणि अविश्वसनीय दृष्टिकोन आहे.

20. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाचा सर्वात मोठा आदर करून, मला असे वाटते की विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने खाजगी कराराच्या क्षेत्रात "कर्तव्यासह शक्ती" या

सार्वजनिक कायद्याची संकल्पना आयात केली आहे. सार्वजनिक कायद्याच्या बाबतीत, जेव्हा एखादा कायदा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या वतीने विवेकाधीन कारवाईची तरतूद करतो, तेव्हा तो विशिष्ट वैधानिक उद्दीष्ट लक्षात घेऊन असतो. अशा परिस्थितीत "कदाचित" या शब्दाचा वापर "करेल" म्हणून वाचला जाऊ शकतो कारण सार्वजनिक प्राधिकरणाला असा अधिकार देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा अधिकाराचा वापर वैधानिक उद्दीष्ट पुढे नेण्यासाठी करणे. म्हणूनच, सार्वजनिक प्राधिकरणास त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विशिष्ट कृती सकारात्मकरीत्या करण्याचे निर्देश देण्यासाठी परमादेशाचे रिट जारी केले जाऊ शकते. दुसरीकडे, खाजगी कराराच्या बाबतीत, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांना व्यापक सार्वजनिक हिताचा विचार नसतो आणि पक्षांना त्यांच्या स्वतःच्या प्रबुद्ध स्वार्थासाठी करार अधिकार मानले जातात. अधिकारावर कार्य करणे किंवा हक्काची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह न धरता प्रतिपक्षावर विश्वास ठेवणे ही करार करणाऱ्या पक्षाची सार्वभौम आणि स्वायत्त शक्ती आहे.

21. हेच कारण आहे की माझ्या मते, आक्षेपार्ह पुरस्कार अंगभूत विरोधाभासांनी भरलेला आहे. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने एक ठाम मत परत केले आहे की सुभकम ग्रुपने जेव्हीए सोडल्याचा खटला सपशेल अपयशी ठरला आहे. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असेही नमूद केले आहे की जेव्हीए कायम आहे आणि प्रतिस्पर्धी व्यवसाय करणाऱ्या

वाघानी समूहाचा प्रत्येक क्षण जेव्हीएचे सतत उल्लंघन आहे. जर तसे असेल तर सुभकम ग्रुपच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यास सक्षम असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तसेच सुभकम ग्रुपने पार पाडलेल्या जबाबदाऱ्या म्हणून देखील पाहिले जाऊ शकत नाही.

22. वादासाठी केवळ तर्काच्या दृष्टिकोनातून गृहीत धरले तरी, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणास संयुक्त उपक्रम कराराचे (जेव्हीए) विश्लेषण करण्याकरिता अधिक स्वातंत्र्य दिले गेले असून त्या करारातील अधिकारांचे दायित्वामध्ये रूपांतर ग्राह्य धरले तरीही, अशी निष्कर्ष निष्पन्न होणे या न्यायाधिकरणाच्या या सहायक निष्कर्षाशी सुसंगत राहणार नाही की जेव्हीएचा परित्याग झालेला नाही. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असे ठरविले आहे की वाघानी समूहाकडून झालेल्या जेव्हीएच्या सातत्यपूर्ण उल्लंघनाबाबत स्वतः सुभकम समूहच जबाबदार आहे.

23. माझ्या मते, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने संयुक्त उपक्रम करारातील ज्या तरतुदींना बंधनकारक जबाबदाऱ्या म्हणून मान्यता दिली आहे, त्या पूर्णपणे अविवेकी आहेत, आणि कोणताही सूझ व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक तर्कशास्त्राचा वापर करणारा व्यक्ती असा निष्कर्ष काढणार नाही, असा हा निष्कर्ष आहे. आमच्याकडे जे आहे ते ठाम निष्कर्षांचे प्रकरण आहे की वाघानी ग्रुपने मिल्टन जेव्हीपासून हॅमिल्टनकडे व्यवसाय वळविला, चुकीच्या पद्धतीने त्यागाच्या कारणास्तव त्याचे औचित्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न

केला. आणि मर्यादेचा आक्षेप देखील उपस्थित केला जे सर्व विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने ठामपणे मांडले होते. तथापि, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असा निर्णय देऊन पीडितासच अन्यायकारकरीत्या दोषी ठरविले आहे की, ज्या पक्षाच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, त्या पक्षालाच त्यासाठी जबाबदार धरले जाईल; आणि तेही त्या उल्लंघनासंबंधी हस्तक्षेप मागणाऱ्या कारणावर निर्णय देताना. हे असे मानण्याचे प्रकरण आहे की खरोखरच एक उल्लंघन आहे ज्यामुळे कारवाईचे कारण होते, आणि तरीही असे मानले जाते की कारवाई करण्यायोग्य उल्लंघन नाही - हे दोन्ही परस्पर आणि मूळतः परस्परविरोधी असलेल्या दृढ निष्कर्षांच्या स्वरूपाचे आहेत.

24. त्यामुळे त्यातील निष्कर्ष, म्हणजेच त्याग सिद्ध करण्यात आलेल्या अपयशाचा निष्कर्ष; मौनमान्यता मांडण्यास असमर्थतेचा निष्कर्ष; स्पर्धात्मक व्यवसाय चालविण्याच्या प्रत्येक क्षणास सातत्याने चालणारा एक सतत चालू राहणारा अन्याय मानण्याचा निष्कर्ष; आणि तरीसुद्धा, असा अन्याय कार्यक्षम दाव्याचा विषय नाही असे केवळ त्या कारणास्तव धरणे की ज्याच्या विरुद्ध असा अन्याय घडत होता त्या पक्षाने एका कथित कर्तव्याचे पालन केले नाही—जेव्हा प्रत्यक्षात असे “कर्तव्य” हे एक “अधिकार” होते—हे निष्कर्ष स्वतः परस्पर-विध्वंसक आहेत, आणि ते आव्हानित निर्णयाच्या आशयावरून स्पष्टपणे दिसून येता.

न्याय वितरण सबव्हर्जन अप्रासंगिक आहे:

25. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाला देखील हे पाहून समाधान झाले आहे की वाघानी समूहाने शपथेवर खोटे बोलले आहे आणि न्याय वितरणात सहभागामध्ये प्रामाणिकपणाचा अभाव दर्शविला आहे. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने काही घटक जेव्हीएचे पक्ष (सत्य किंवा अन्यथा) आहेत या निर्णयाला आव्हान न देताही सर्वोच्च न्यायालयाने कराराच्या खासगीपणाच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल वाघानी समूहावर खर्च लादण्याची संधी मिळाली आहे. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने वाघानी समूहाच्या बाजूने केलेल्या अमानुष उल्लंघनाबद्दल ठाम आणि विश्वासाहर्ष निष्कर्ष परत केले आहेत. तरीही, अधिकार ही एक जबाबदारी आहे असा एक अविश्वसनीय निष्कर्ष परत करून, विशिष्ट सवलत देणे अशक्य मानले गेले आहे. विशिष्ट सवलत दिली जाऊ शकत नाही, या कारणास्तव नुकसानभरपाईही नाकारली गेली आहे. इतर निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा नाकारणारा आक्षेपार्ह निर्णय हा वाणिज्यिक सामान्य बुद्धी लागू करणाऱ्या कोणत्याही विवेकी व्यक्तीच्या न्यायबुद्धीला धक्का पोहोचविणारा आहे. ज्या पक्षाने अत्यंत अभद्र वर्तन केले आहे असे आढळून आले आहे त्याला कोणत्याही परिणामाशिवाय सुटू दिले गेले आहे असे दिसते.

26. आक्षेपार्ह पुरस्कार, दुर्दैवाने, न्याय आणि नैतिकतेच्या सर्वात मूलभूत कल्पनांच्या विरोधात असण्याच्या क्षेत्रात येतो, तसेच अंगभूत विरोधाभासांनी भरलेला असल्यामुळे तो विकृत आहे, ज्यामुळे एक अकल्पनीय परिणाम होतो. एखाद्या अधिकाराला दायित्व म्हणून मानून, आक्षेपार्ह पुरस्कार देखील कराराच्या विरुद्ध आहे. जेव्हीए खरोखरच टिकून आहे आणि सोडला गेला नाही या शोधामुळे हे आणखी वाढले आहे.

27. ओपीजी पॉवरमध्ये, परिच्छेद 57 ते 63 (न्याय) मध्ये पूर्ववर्ती केस कायद्याचा हवाला देत या विषयावरील कायद्याचा चांगला सारांश दिला आहे; परिच्छेद 64 (नैतिकता); परिच्छेद 65 ते 68 (पेटंट बेकायदेशीरता) आणि परिच्छेद 69 ते 73 (विकृती). विपुलता टाळण्यासाठी, मी येथे त्याचे मोठ्या प्रमाणात पुनरुत्पादन करण्यास उत्सुक नाही.

निष्कर्षाचा सारांश:

28. हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहे की, प्रकरणाच्या तथ्यांवर मानके लागू करून, मला असा निष्कर्ष काढावा लागेल की: -

- a) सुभकम ग्रुपने त्याग न केल्याच्या आक्षेपार्ह निवाड्यात समाविष्ट असलेल्या निष्कर्षाचा या निष्कर्षाशी मेळ घालता येत नाही की जेव्हा सुभकम ग्रुप मिल्टन

जेव्हीच्या व्यवस्थापनात सक्रियपणे भाग घेण्यात अयशस्वी ठरला तेव्हा वाघानी ग्रुपद्वारे जेव्हीएचे उल्लंघन केल्याबद्दल सुभकम ग्रुपने स्वतः ला दोषी ठरवले होते;

b) वाघानी ग्रुप विद्यमान जेव्हीएचे उल्लंघन करत आहे आणि ते देखील हॅमिल्टनच्या स्पर्धात्मक व्यवसायात गुंतवणूकीच्या प्रत्येक क्षणी, या निष्कर्षाशी जुळवून घेतले जाऊ शकत नाही की सुभकम ग्रुप जेव्हीए करण्यास तयार आणि इच्छुक नव्हता या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही.

c) गुंतवणुकीत, गुंतवणूकदाराची जबाबदारी ही सामान्यतः गुंतवणूक करणे असते. अशा गुंतवणुकीचा विचार केल्यास गुंतवणूकदाराला हक्कांचा गठ्ठा मिळतो. जरी सुभकम समूहाला केवळ आर्थिक गुंतवणूकदार म्हणून नव्हे तर संयुक्त उद्यम भागीदार म्हणून मानले गेले असले तरी, कोणती जबाबदारी ही अनिच्छेचा किंवा अतयारीचा विषय आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक होते. विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने संदर्भित केलेल्या जेव्हीएच्या तरतुदी सर्व अधिकार प्रदान करणाऱ्या तरतुदी आहेत आणि सुभकम समूहावर जबाबदाऱ्या घालण्याच्या तरतुदी नाहीत. खरोखर हे विसरता कामा नये की विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असे म्हटले आहे की सुभकम ग्रुपने जेव्हीए सोडले नाही;

- d) मिल्टन जेव्हीच्या कारभारात आणि व्यवस्थापनात भाग घेण्याचा सुभकम ग्रुपचा अधिकार हा सुभकम ग्रुपने वाघानी ग्रुपला दिलेली कर्तव्ये आहेत, जरी सुभकम ग्रुपने जेव्हीएचा त्याग केला नाही असे मानले असले तरी हा शोध विकृत आहे कारण अशा निष्कर्षामुळे असे वर्तन सुरू ठेवण्याचा परवाना मिळतो जो प्रत्यक्षात उल्लंघन असल्याचे ठरवले जाते, वाघाणी समूहाविरुद्ध कोणतेही परिणाम लादता येणार नाहीत, अशी घोषणा केल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात येतात;
- e) आक्षेपार्ह निवाड्याचा परिणाम असा आहे की वाघानी समूहाचे वर्तन, आक्षेपार्ह पुरस्कारात कमी असूनही, पूर्णपणे असंबद्ध आहे. आक्षेपार्ह निवाड्यात आढळलेल्या गैरवर्तनामुळे व्यावसायिक वादातील खर्चाचा विचारही केला गेला नाही, विशिष्ट कामगिरीचा नकार तर सोडाच, त्या आधारावर नुकसान भरपाई नाकारली जात आहे, यामुळे न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीला धक्का बसेल; आणि
- f) थोडक्यात, जेव्हीएच्या उल्लंघनाचा शोध लावण्यासाठी दंडात्मक कारवाई केली जात आहे, लवादाच्या कार्यवाहीत शपथेवर खोटे बोलले जात आहे, विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने असे आढळले की ते सक्रियपणे दिशाभूल केले गेले आहे, हे सर्व काहीच नाही. हे केवळ असे झाले आहे कारण कराराच्या अधिकाराला कंत्राटी कर्तव्य मानले जाते, कदाचित कर्तव्यासह ते अधिकार आहेत या विचाराने. त्या

अनुषंगाने, वादग्रस्त निर्णयामध्ये संयुक्त उद्यम करारातील हक्कांचा त्याग झाला नाही, असे ठरविण्यात आले आहे, ज्यामुळे उक्त वादग्रस्त निर्णयाला विपरीत व विकृत स्वरूप प्राप्त झालेले आहे:

29. या निर्णयाचा भाग घेण्यापूर्वी, मी हे देखील नमूद केले पाहिजे की मी हे पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे की असुरक्षित असलेल्या आक्षेपार्ह पुरस्काराचा भाग वगळला जाऊ शकतो आणि अंशतः बाजूला ठेवला जाऊ शकतो, विशेषतः त्याग न करणे आणि सतत उल्लंघनाच्या पैलूवर परत आलेल्या मजबूत, वाजवी आणि कल्पनीय निष्कर्षांमुळे. तथापि, कोणतीही सवलत दिली गेली नाही हे लक्षात घेता, दिलासा नाकारण्यास कारणीभूत ठरलेल्या आक्षेपार्ह निवाड्याचा भाग बाजूला ठेवल्यास कोणताही परिणाम होणार नाही कारण या न्यायालयाला कोणतीही सवलत देण्यास खुले नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीतही पक्षांना पुन्हा लवाद करावा लागेल.

30. त्या व्यतिरिक्त, त्यागासंबंधी केलेला निष्कर्ष 'तयार आणि कार्य करण्यास तत्पर नसणे' या निष्कर्षाशी सुसंगत ठरत नाही. जर कर्तव्ये मानण्यात आलेली अधिकार वस्तुतः अधिकार म्हणूनच मानली गेली असती, तर त्या स्थितीचा त्यागाविषयीच्या निष्कर्षाशी ताळमेळ घालणे कठीण झाले असते. दुसऱ्या शब्दांत, वादग्रस्त निर्णयातील निष्कर्ष परस्परांशी अविच्छेदपणे जोडलेले असून, त्या निर्णयातील एखादा घटक काढून टाकल्यास

उर्वरित घटक अबाधित राहतील अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. त्या निर्णयातील अंतर्निहित विसंगती कोणत्याही उपचारात्मक बदलाद्वारे तो निर्णय टिकवून ठेवण्याची संधी देत नाहीत.

31. हॅमिल्टनची सर्व प्रतिकूल निष्कर्ष अंशतः बाजूला ठेवण्याची विनंती देखील अस्वीकार्य आहे कारण ते "झाले असते" निष्कर्षांच्या क्षेत्रात आहेत. वाघानी ग्रुपच्या विरोधात सापडलेल्या संभाव्य प्रतिकूल निष्कर्षांच्या दातांमध्ये ही एक स्वार्थी आणि निंदनीय प्रार्थना आहे. खरंच, वाघानी समूहाला असे प्रतिकूल निष्कर्ष पुसून टाकण्याची इच्छा आहे कारण विद्वान लवाद न्यायाधिकरणाने संयुक्त उपक्रमाच्या व्यवस्थापन आणि कारभारात भाग घेण्याचा अधिकार हे कर्तव्य मानले आहे. मी आधीच स्पष्ट केले आहे की कराराच्या अधिकाराचे कराराच्या दायित्वात रूपांतर करणे मला असमर्थनीय आणि कराराच्या विरुद्ध का वाटते. म्हणूनच, हॅमिल्टनच्या प्रार्थनेचा आधार माझ्या मूल्यांकनात कमी पडला आहे. वाघानी समूहाविरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष अंशतः बाजूला ठेवल्याबद्दल दिलासाही दिला जाऊ शकत नाही.

32. वरील कारणास्तव, अधिनियमाच्या कलम 34 अंतर्गत दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून मी विवादित निर्णय रद्द करण्यास बाध्य आहे. मध्यस्थी करार अद्याप अस्तित्वात असल्याने, संबंधित पक्षांना त्यांच्या वादांचा नव्याने विचार करण्यास मोकळीक आहे. सर्व

याचिका आणि त्यामधील कोणत्याही अंतरिम अर्जाचा निकाल वरीलप्रमाणे अंतिम स्वरूपात लावण्यात येत आहे.

33. हे स्पष्ट केले जाते की, जर पक्षकारांनी मध्यस्थी प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तर नव्याने स्थापन होणाऱ्या मध्यस्थ न्यायाधिकरणासमोर सद्य न्यायालयीन कार्यवाहीतील तसेच यापूर्वीच्या मध्यस्थी कार्यवाहीतील खर्च विचारार्थ सादर करण्याचे स्वातंत्र्य दोन्ही पक्षांना राहिल. वादग्रस्त निर्णयातील अंतर्गत विसंगतीमुळे तो रद्द करण्यात येत असल्याने, सध्याच्या टप्प्यावर मी खर्च लादण्याचे टाळत असून, पुढील मध्यस्थीच्या टप्प्यासाठी त्याचा विचार पुढे ढकलला आहे.

34. या आदेशाच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या सर्व कारवाया या न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या डाउनलोड केलेली प्रत प्राप्त झाल्यानंतर केल्या जातील.

[सोमशेखर सुंदरेसन, जे.]

अस्वीकरण

या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल.

X-X-X-X